Von: Dr. Konstantin Reißner (k.reissner@reissner-voss.de)
An: Ansgar van der Linden (a.vanderlinden@rheinfels-spedition.de)
Cc: Svenja Klein (s.klein@reissner-voss.de)
Datum: 14.10.2026, 16:42
Betreff: Rheinfels Spedition ./. Kühnert Fahrzeugbau AG – Az. 8 O 214/26 LG Düsseldorf

Sehr geehrter Herr van der Linden,

heute ist die Klageerwiderung der Gegenseite eingegangen. Die Beklagte bestreitet den Lieferverzug nicht mehr ernsthaft, beruft sich aber darauf, die verspätete Auslieferung der drei Sattelauflieger sei auf einen Zulieferengpass bei Achsbaugruppen zurückzuführen und damit nicht zu vertreten. Zum Beweis benennt sie ihren Einkaufsleiter Herrn HEIKO BRÜGGEMANN als Zeugen.

Ich halte diese Verteidigung für schwach. Die Beklagte hat die Liefertermine im Vertrag vom 2. Februar 2026 als Fixtermine bestätigt; ein Haftungsausschluss für Zulieferprobleme findet sich in den Vertragsbedingungen nicht. Unser Anspruch auf Ersatz des Verzögerungsschadens aus § 280 Abs. 1, 2 BGB in Verbindung mit § 286 BGB in Höhe von 186.400,00 EUR bleibt aus meiner Sicht gut begründet.

Für die Replik benötige ich bis Ende nächster Woche die Aufstellung der angemieteten Ersatzfahrzeuge sowie die Korrespondenz Ihres Disponenten Dennis Kowalczyk mit dem Vertrieb der Gegenseite, insbesondere die E-Mails an Frau Petra Lehnert-Faust. Die Schriftsatzfrist läuft am 4. November 2026 ab.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Konstantin Reißner
Rechtsanwalt · Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
Reißner & Voss Rechtsanwälte PartG mbB
Königsallee 74
40212 Düsseldorf
Tel. +49 211 5408 830 · Fax +49 211 5408 839

Von: Ansgar van der Linden (a.vanderlinden@rheinfels-spedition.de)
An: Dr. Konstantin Reißner (k.reissner@reissner-voss.de)
Datum: 15.10.2026, 08:17
Betreff: AW: Rheinfels Spedition ./. Kühnert Fahrzeugbau AG

Sehr geehrter Herr Dr. Reißner,

vielen Dank. Die Aufstellung der Ersatzfahrzeuge schickt Ihnen unsere Buchhalterin Frau Birgit Mertens bis Montag. Herr Kowalczyk ist bis 23.10.2026 im Urlaub; seine Mails kann ich Ihnen aber selbst exportieren. Zu Herrn Brüggemann: Er hat mir im März am Telefon gesagt, die Achsen seien längst da, es fehle nur an Personal in der Endmontage. Ich habe darüber eine Notiz angefertigt.

Mein Kollege aus der Geschäftsführung, Christoph Elsässer, fragt, ob ein Vergleichsvorschlag sinnvoll wäre. Sie erreichen mich heute mobil unter 0151 2847 6630.

Viele Grüße
Ansgar van der Linden
Kaufmännischer Leiter
Rheinfels Spedition GmbH & Co. KG · Hafenstraße 31, 47119 Duisburg
Amtsgericht Duisburg HRA 9817

Von: Dr. Konstantin Reißner (k.reissner@reissner-voss.de)
An: Ansgar van der Linden (a.vanderlinden@rheinfels-spedition.de)
Cc: Svenja Klein (s.klein@reissner-voss.de); Christoph Elsässer (c.elsaesser@rheinfels-spedition.de)
Datum: 15.10.2026, 11:05
Betreff: AW: AW: Rheinfels Spedition ./. Kühnert Fahrzeugbau AG

Sehr geehrter Herr van der Linden, sehr geehrter Herr Elsässer,

Ihre Telefonnotiz ist wertvoll. Bitte senden Sie mir das Original; ich werde Sie selbst als Zeugen für das Gespräch mit Herrn Brüggemann benennen (Zeugenbeweis). Damit wird die Darstellung der Gegenseite, es habe an Achsbaugruppen gefehlt, erheblich erschüttert.

Für die Replik sind folgende Zeugen vorgesehen:
1. Ansgar van der Linden, zu laden über die Klägerin
2. Dennis Kowalczyk, ebenda
3.Gerhard Lüttgenau, Kfz-Sachverständiger, Mülheimer Straße 140, 47057 Duisburg

Zu einem Vergleich: Der Prozessbevollmächtigte der Gegenseite, Rechtsanwalt Dr. Wilfried de Buhr von der Kanzlei Hellwig Brandis Rechtsanwälte GbR, hat bereits signalisiert, dass seine Mandantin einen Vergleich im Bereich von 60 bis 70 Prozent der Klageforderung in Betracht zieht. Ich rate, die Replik abzuwarten und erst danach über eine Größenordnung zu sprechen. Der Gütetermin vor der 8. Zivilkammer ist auf den 26. November 2026 bestimmt.

Für die Prozessvollmacht des neuen Prokuristen bitte ich noch um eine Kopie des aktuellen Handelsregisterauszugs. Meine Mitarbeiterin Frau Klein meldet sich wegen der Terminabstimmung unter 0211 5408 834 bei Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Konstantin
Reißner
Rechtsanwalt
Reißner & Voss Rechtsanwälte PartG mbB

Diese E-Mail enthält vertrauliche und rechtlich geschützte Informationen (Mandatsgeheimnis). Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail.